

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3015/2536

นาย ล้วน โกมลทิพยธร
นาย สม จินต์ รักฉิม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23

จำเลยที่ 2 แต่งทนายความให้มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใช้สิทธิในการฎีกาแทนได้ การที่ทนายความติดต่อกับจำเลยที่ 2 ไม่ได้เพราะจำเลยที่ 2 เดินทางไปค้าขายและไปล้มป่วยที่ต่างจังหวัดก็เป็นความผิดพลาดบกพร่องของจำเลยที่ 2 กับทนายความเอง ถือไม่ได้ว่าเป็นพฤติการณ์พิเศษอันศาลจะพึงขยายระยะเวลาการยื่นฎีกาให้จำเลยที่ 2 ได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าจ้างซ่อมรถยนต์แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงิน 67,809.80 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 63,821 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2534 ครบกำหนดยื่นฎีกาวันที่ 26 กรกฎาคม 2534 แต่วันดังกล่าวกับวันที่ 27 และ 28 เป็นวันหยุดราชการ ทนายจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2534 อ้างว่าติดต่อกับจำเลยที่ 2 ไม่ได้ เนื่องจากจำเลยที่ 2 ต้องออกจากบ้านไปค้าขายต่าง

จังหวัดและไปป่วยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ขอให้ศาลชั้นต้นขยายระยะเวลายื่นฎีกาออกไป 15 วัน

ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องว่า เป็นเหตุขัดข้องระหว่างทนายความกับจำเลยที่ 2 หาใช้ มีพฤติการณ์พิเศษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามใบแต่งตั้งทนายความ จำเลยที่ 2 แต่งทนายความให้มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใช้สิทธิในการฎีกาแทนได้ และการที่ทนายความ ติดต่อกับจำเลยที่ 2 ไม่ได้เพราะจำเลยที่ 2 เดินทางไปค้าขายและไปล้มป่วยที่ต่าง จังหวัดก็เป็นความผิดพลาดบกพร่องของจำเลยที่ 2 กับทนายความเองถือไม่ได้ว่าเป็นพฤติการณ์พิเศษอันศาลจะพึงขยายระยะเวลาการยื่นฎีกาให้จำเลยที่ 2 ได้ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 สั่งยกคำร้องของจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-อัมพร เดชศิริ-สมมาตร พรหมานุกูล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ